

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5237/2538

บริษัท อีส-เทค จำกัด
ธนาคาร แหลมทอง จำกัด
บริษัท ยูโทเนียเทคโนโลยี จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 303, มาตรา 306

ป.วิ.พ. มาตรา 254 (1), มาตรา 310

เงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่องค์การสุรากรมสรรพสามิตจะต้องจ่ายให้แก่จำเลย เป็นสิทธิเรียกร้องที่พึงโอนให้แก่กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 303 จำเลยโอนสิทธิเรียกร้องของจำเลยในเงินจำนวนดังกล่าวไปยังผู้ร้องก่อน วันที่จำเลยจะทำสัญญาว่าจ้างโจทก์และก่อนศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดไปยังองค์การสุรา กรมสรรพสามิตถึงสองปีเศษทั้งการโอนสิทธิเรียกร้องได้ปฏิบัติครบถ้วนและถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 แล้วสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินค่า จ้างเหมาได้ตกเป็นของผู้ร้องและขาดจากการเป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของจำเลยแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลอายัดเงินจำนวนดังกล่าว

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ โจทก์ ระหว่างพิจารณาโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลนำวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา มาใช้บังคับพร้อมกับยื่นคำขอในเหตุฉุกเฉิน ตามมาตรา 254 ประกอบด้วยมาตรา 266 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำ

สั่งให้อายัดเงินค่าจ้างที่จำเลยจะได้รับจากองค์การสุรากรรมสรรพสามิต ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2534 ธนาคารแหลมทองจำกัด ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการอายัดเงินดังกล่าวข้างต้นโดยอ้างว่าเงินที่ศาลมีคำสั่งอายัดนั้นเป็นเงินที่จำเลยมีสิทธิจะได้รับตามสัญญาจ้างเหมาจากองค์การสุรานั้นจำเลยได้โอนสิทธิตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2532 ศาลทำการไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเดิมที่ให้อายัดสิทธิเรียกร้องของจำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เงินที่โจทก์อายัดไว้เป็นเงินขององค์การสุรา กรรมสรรพสามิต เงินของผู้ร้อง หรือเงินของจำเลยเห็นว่า เงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่องค์การสุรากรรมสรรพสามิตจะต้องจ่ายให้แก่จำเลยนี้เป็นสิทธิเรียกร้องที่พึงโอนให้แก่กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 303 คดีนี้ปรากฏว่าจำเลยได้โอนสิทธิเรียกร้องของจำเลยไปยังผู้ร้องตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2532 ซึ่งเป็นวันก่อนที่จำเลยจะได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์และก่อนศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดเป็นยังองค์การสุรา กรรมสรรพสามิตถึงสองปีเศษ ทั้งการโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ได้ปฏิบัติครบถ้วนและถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 แล้วสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินค่าจ้างเหมาได้ตกเป็นผู้ร้องและขาดจากการเป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของจำเลยแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิจะขอให้ศาลอายัดเงินจำนวนนี้ได้

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า การที่องค์การสุรา กรรมสรรพสามิตได้มีหนังสือยินยอมในการที่จำเลยโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่ผู้ร้องตามเอกสารหมาย ร.8 องค์การสุรา กรรม

สรรพสามิตได้มีหนังสือแจ้งความจำนงโดยมีเงื่อนไขนั้น เห็นว่า ที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิตได้มีหนังสือยินยอมด้วยนั้น มิได้มีเงื่อนไขแต่อย่างใดเพียงแต่แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่า หากจำเลยปฏิบัติผิดสัญญากับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ก็จะไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ร้องได้เท่านั้น ซึ่งก็เป็นไปตามสิทธิ และหน้าที่ของจำเลยที่มีต่อองค์การสุรา กรมสรรพสามิต อยู่แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยมิได้ปฏิบัติผิดสัญญากับองค์การสุรา กรมสรรพสามิตจนถึงกับเป็นเหตุให้องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะไม่ชำระเงินให้แก่จำเลยหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากจำเลยแต่อย่างใดดังนั้นผู้ร้องในฐานะโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจากจำเลยจึงมีสิทธิในเงินจำนวนดังกล่าวที่โจทก์อายัดไว้ เมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์อีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ